



Beschlussprotokoll aus der Verhandlung des Ausschusses für Umwelt und Technik

Öffentliche Sitzung vom Montag, 17.06.2024

TOP	<u>I. Öffentliche Sitzung</u>	
-----	-------------------------------	--

1 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung getroffenen Entscheidung/en

Ohne Beschlussfassung

2 Bebauungsplan „Am Rädlesbach“ und die örtlichen Bauvorschriften hierzu, Gemarkung Waldsee – Aufstellungsbeschluss SV-85/2024

Beschluss:

1. Für den im Lageplan vom 16. Mai 2024 dargestellten Geltungsbereich mit ca. 5,31 Hektar wird der Bebauungsplan „Am Rädlesbach“ und die örtlichen Bauvorschriften hierzu, Gemarkung Waldsee, im beschleunigten Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt.
2. Für den Bebauungsplan der Innenentwicklung soll ein „Urbanes Gebiet“ nach § 6a Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt werden.
3. Dem städtebaulichen Entwurf vom 14. Mai 2023 wird zugestimmt.
4. Die Verwaltung wird beauftragt, den Aufstellungsbeschluss bekanntzumachen und das weitere Verfahren durchzuführen.

Ergebnis der Beschlussfassung:

Ja-Stimme(n) 13
Nein-Stimme(n) 0
Enthaltung(en) 0

3 Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Agri-Solarpark Sankt Josef“ und die örtlichen Bauvorschriften hierzu, Gemarkung Mittelurbach – Abwägung und Entwurfsbeschluss SV-87/2024

Beschluss:

1. Die eingegangenen Stellungnahmen werden gemäß den in der übersandten Abwägungs- und Beschlussvorlage vom 15. Mai 2024 enthaltenen Beschlussvorschlägen abgewogen.
2. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Agri-Solarpark Sankt Josef“ und die örtlichen Bauvorschriften hierzu, Gemarkung Mittelurbach, werden gemäß den übersandten Sitzungsunterlagen in der Fassung vom 15. Mai 2024 als Entwürfe festgestellt.

3. Die Verwaltung wird zum Abschluss des Durchführungsvertrages mit dem Vorhabenträger ermächtigt.
4. Die Verwaltung wird beauftragt, den Bebauungsplanentwurf für einen Monat öffentlich auszulegen und die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange einzuholen.

Ergebnis der Beschlussfassung:

Ja-Stimme(n) 13
Nein-Stimme(n) 0
Enthaltung(en) 0

4 16. Änderung des Flächennutzungsplans der Vereinbarten SV-88/2024
Verwaltungsgemeinschaft Bad Waldsee-Bergatreute für die
Sonderbaufläche „Agri-Solarpark Sankt Josef“, Gemarkung
Mittelurbach – Abwägung und Entwurfsbeschluss

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

1. Die eingegangenen Stellungnahmen werden gemäß den in der übersandten Abwägungs- und Beschlussvorlage vom 12. Juni 2023 enthaltenen Beschlussvorschlägen abgewogen.
2. Die 16. Änderung des Flächennutzungsplans der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bad Waldsee-Bergatreute für die Sonderbaufläche „Agri-Solarpark Sankt Josef“, Gemarkung Mittelurbach wird in der übersandten Planfassung vom 15. Mai 2024 im Entwurf festgestellt.
3. Der Entwurf ist für einen Monat in Bad Waldsee und Bergatreute auszulegen und den betroffenen Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
4. Die Vertreter von Bad Waldsee werden beauftragt, im Gemeinsamen Ausschuss der 16. Änderung des Flächennutzungsplans zuzustimmen.

Ergebnis der Beschlussfassung:

Ja-Stimme(n) 13
Nein-Stimme(n) 0
Enthaltung(en) 0

5 Bebauungsplan „Drei-Eichen VI“ und die örtlichen SV-89/2024
Bauvorschriften hierzu, Gemarkungen Reute und Gaisbeuren –
Abwägung und Entwurfsbeschluss

Beschluss:

1. Die eingegangenen Stellungnahmen werden gemäß den in der Abwägungs- und Beschlussvorlage vom 15. Mai 2024 enthaltenen Beschlussvorschlägen abgewogen.
2. Der Bebauungsplan „Drei-Eichen VI“ und die örtlichen Bauvorschriften hierzu, Gemarkungen Reute und Gaisbeuren, werden in der übersandten Planfassung vom 15. Mai 2024 als Entwürfe festgestellt.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Stellungnahmen der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Planentwurf und der Begründung gemäß § 4 Abs. 2 Baugesetz-

buch (BauGB) einzuholen und die Unterlagen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für einen Monat öffentlich auszulegen.

Ergebnis der Beschlussfassung:

Ja-Stimme(n) 13
Nein-Stimme(n) 0
Enthaltung(en) 0

6 1. Änderung des Bebauungsplanes „Drei-Eichen IV“ und die SV-90/2024
örtlichen Bauvorschriften hierzu, Gemarkung Reute –
Abwägung und Entwurfsbeschluss

Beschluss:

1. Die eingegangenen Stellungnahmen werden gemäß der in der Abwägungs- und Beschlussvorlage vom 15. Mai 2024 enthaltenen Beschlussvorschlägen abgewogen.
2. Die 1. Änderung des Bebauungsplans „Drei-Eichen IV“ und die örtlichen Bauvorschriften hierzu, Gemarkung Reute, werden in der übersandten Planfassung vom 15.05.2024 als Entwürfe festgestellt.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Stellungnahmen der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Planentwurf und der Begründung gemäß § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) einzuholen und die Unterlagen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für einen Monat öffentlich auszulegen.

Ergebnis der Beschlussfassung:

Ja-Stimme(n) 13
Nein-Stimme(n) 0
Enthaltung(en) 0

7 Bebauungsplan „Rauhe Äcker“ und die örtlichen SV-76/2024
Bauvorschriften hierzu, Gemarkung Mittelurbach –
Abwägung und Entwurfsbeschluss

Beschluss:

1. Die eingegangenen Stellungnahmen werden gemäß den in der Abwägungs- und Beschlussvorlage vom 13. Mai 2024 enthaltenen Beschlussvorschlägen abgewogen.
2. Der Bebauungsplan „Rauhe Äcker“ und die örtlichen Bauvorschriften hierzu, Gemarkung Mittelurbach, werden gemäß den übersandten Sitzungsunterlagen in der Fassung vom 15. Mai 2024 als Entwürfe festgestellt.
3. Nach der Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 215a Baugesetzbuch (BauGB) wird festgestellt, dass keine erheblichen Umweltauswirkungen vorliegen und ein Ausgleich nach § 1a Absatz 3 BauGB nicht erforderlich ist. Die Verwaltung wird beauftragt, das Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB fortzusetzen und den Bebauungsplanentwurf

für einen Monat öffentlich auszulegen und der Öffentlichkeit sowie den betroffenen Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

4. Die Verwaltung wird zum Abschluss des städtebaulichen Vertrages mit der Antragstellerin ermächtigt.
5. Der Entwurf ist für einen Monat öffentlich auszulegen und den betroffenen Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Ergebnis der Beschlussfassung:

Ja-Stimme(n) 10
Nein-Stimme(n) 0
Enthaltung(en) 3

8 15. Änderung des Flächennutzungsplans der Vereinbarten SV-92/2024
Verwaltungsgemeinschaft Bad Waldsee-Bergatreute für die
Wohnbaufläche im Bereich Waldseer Straße, Gemarkung
Mittelurbach – Abwägung und Entwurfsbeschluss

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

1. Die eingegangenen Stellungnahmen werden gemäß den in der übersandten Abwägungs- und Beschlussvorlage vom 15. Mai 2024 enthaltenen Beschlussvorschlägen abgewogen.
2. Die 15. Änderung des Flächennutzungsplans der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bad Waldsee-Bergatreute für die Wohnbaufläche im Bereich Waldseer Straße, Gemarkung Mittelurbach, wird in der übersandten Planfassung vom 15. Mai 2024 im Entwurf festgestellt.
3. Der Entwurf ist für einen Monat in Bad Waldsee und Bergatreute auszulegen und den betroffenen Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
4. Die Vertreter von Bad Waldsee werden beauftragt, im Gemeinsamen Ausschuss der 15. Änderung des Flächennutzungsplans zuzustimmen.

Ergebnis der Beschlussfassung:

Ja-Stimme(n) 13
Nein-Stimme(n) 0
Enthaltung(en) 0

9 Verschiedenes

Ohne Beschlussfassung

10 Bekanntgaben

Ohne Beschlussfassung